

1500499-33.2022.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... inclusive com condenações em crimes de tráfico.

Além disso não se pode admitir a concessão de verdadeiro salvo conduto para prática de delitos notadamente de natureza grave, o que importaria admitir justificativa para aquele que comete tráfico em decorrência de dívida por tráfico anterior. É um completo desvirtuamento do instituto da coação moral irresistível que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500499-33.2022.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500499-33.2022.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2078012/2022 -

DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 1426/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Ramon Daniel Toledo

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra RAMON DANIEL TOLEDO, pela conduta prevista no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, segundo circunstâncias delineadas na inicial acusatória, cujos fatos ocorreram em 21 de março de 2022.

Alega a acusação que o réu trazia consigo, para fim de tráfico no interior do estabelecimento prisional, 70 (setenta) porções de cocaína, com peso aproximado de 447 gramas (auto de exibição e apreensão a fls. 10/11 e auto de constatação a fls. 12), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 46/47).

FA e certidão de distribuições criminais às fls. 27/44.

Notificado (fls. 97), apresentou defesa prévia (fls. 90/91).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 25 de maio de 2022 (fls. 98/100). Citado (fls. 123), procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu. Manifestaram-se as partes em alegações finais. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem preliminares alegadas.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), pelo boletim de ocorrência (fls. 7/9), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelo laudo pericial (fls. 81/83) e pelos depoimentos (fls. 3/4), corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

A autoria também é certa.

Os agentes penitenciários Edney Grilo da Silva e William Fabiano Pereira afirmaram em sede policial que o réu passou pelo escâner corporal no presídio, quando foram vistas imagens suspeitas em seu corpo; ele confessou aos agentes que teria engolido entorpecentes; após ingerir muita água, o réu expeliu 70 unidades e invólucros semelhantes a cocaína.

Edney Grilo da Silva esclareceu em Juízo que apenas foi responsável por conduzi-lo até o hospital; ele já havia expelido alguns materiais, tendo a levado para a delegacia. Se recorda do réu ter dito que teria que entrar com a droga, indicando que foi obrigado de alguma forma.

Em interrogatório, o réu disse que ingressou com a droga na unidade; fez isso em pagamento por dívida anterior de R\$ 3.000,00 por ter usado droga que pegou para vender. Prefere não indicar nome dos envolvidos por receio de sua integridade física.

Extraí-se dos testemunhos, corroborado pela apreensão realizada, que o réu atuou para ingressar na unidade prisional com drogas, aproveitando-se de uma saída temporária. Assim é que o réu expeliu as drogas armazenadas em seu corpo em atendimento no Hospital Mário Covas.

O próprio réu confirmou, aduzindo, contudo, que teria agido sob coação.

Não há, contudo, qualquer prova da coação, sendo que o réu não estava sob influência direta de quem o solicitou, tendo, assim, oportunidade de acionar as autoridades de segurança para relatar a coação sofrida, o que não fez. Preferiu, por outro lado, prosseguir na empreitada, tendo engolido as drogas para tentar entrar no presídio.

Não se pode, assim, concluir pela irresistibilidade da ameaça, notadamente levando em conta as condições pessoais do réu, isto é, pessoa com longo envolvimento criminal, como se extrai da folha de antecedentes, sendo multirreincidente, inclusive com condenações em crimes de tráfico.

Além disso não se pode admitir a concessão de verdadeiro salvo conduto para prática de delitos notadamente de natureza grave, o que importaria admitir justificativa para aquele que comete tráfico em decorrência de dívida por tráfico anterior. É um completo desvirtuamento do instituto da coação moral irresistível que visa excepcionar o comando legal a todos impostas de exigibilidade de conduta conforme o direito.

Assim, diante das provas colhidas em juízo, a condenação do réu nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado.

A situação de traficância está bem caracterizada, tendo o réu ingerido drogas em grande quantidade, o que configura a finalidade de entrega aos presos enclausurados na referida unidade carcerária, impondo-se o acolhimento da denúncia.

Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11343/06, já que a infração foi cometida no interior de estabelecimento prisional,

independentemente da intenção do réu de disseminar a droga pelo local.

No que tange a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, tenho que é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar os infratores que agiram de forma ocasional, sendo primários, de forma que não integram organização criminal ou se dedicam à atividade criminosa.

Entretanto, no caso, a quantidade de droga apreendida em poder do réu era elevada e não se pode perder de vista o fato dele ter recebido os entorpecentes durante a saída temporária para, posteriormente, ingressar com elas em estabelecimento prisional, a revelar maior reprovabilidade da conduta, além do fato de ser multirreincidente, pela prática do crime de tráfico de drogas (autos de nº 0007628-60.2017.8.26.0320) e por porte ilegal de arma, este último ainda em cumprimento de pena (autos de nº 0016303-17.2014.8.26.0320), conforme FA e certidão de fls. 27/44, não comprovando profissão lícita, revelando sua dedicação criminosa, de modo que não faz jus a concessão da benesse.

Anoto que o ingresso de drogas no estabelecimento prisional é conduta grave e com efeitos perniciosos, alimentando uma situação de violência no interior das unidades prisionais e contribuindo diretamente com o crime organizado que busca também por meio do tráfico no interior das unidades prisionais cooptar indivíduos. A conduta revela, ainda, descaso com as instituições, notadamente de segurança, agindo em frontal desrespeito à lei e às políticas de segurança que regulam ambiente complexo e suscetível de tensões e conflitos, que podem ser oriundos ou agravados pelo consumo de drogas no interior do estabelecimento prisional.

Tendo sido afastada a incidência do §4º, do art. 33, da Lei 11343 em razão do cometimento do crime em estabelecimento prisional, não é possível a dupla valoração da mesma circunstância para fins de configuração da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11343/06.

A reincidência pode ser usada tanto na segunda quanto na terceira fase da dosimetria da pena, não se cogitando de bis in idem.

Nesse sentido decidiu o C. STJ: "(...)Além disso, em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria." AgRg no HC 709004/MG, Relator Ministro Olindo Menezes, 6ª Turma do STJ, julgado em 08/03/2022.

Nessas condições passo à dosimetria da pena, observado o sistema trifásico, adotado pelo Código Penal (CP, art. 68).

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, considerando que o réu ostenta Maus antecedentes, conforme FA e certidão de fls. 27/44 e possuía quantidade de entorpecentes suficiente para permitir a continuidade delitiva, atingindo maior número de usuários e de maior comprometimento à saúde pública, circunstâncias negativas do crime, fixo a pena base em 6 anos 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão qualificada e a agravante da multirreincidência (autos de nº 0007628-60.2017.8.26.0320 e 0016303-17.2014.8.26.0320, conforme FA e certidão de fls. 27/44), a afastar a compensação, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MULTIREINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão, sendo vedada a compensação integral. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 620640 - SC (2020/0276635-8), Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/08/2021) Diante disso elevo a pena em 1/6, fixando-a em 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo que torno definitiva a pena acima fixada.

Fixo o valor dos dias multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a pena imposta e pela conduta do réu ter se revestido de especial reprovabilidade, diante do ingresso em estabelecimento prisional com entorpecentes, bem como pela multirreincidência, justifica-se a imposição do regime mais severo, isto é, o regime inicial fechado. Como dito acima, o ingresso de drogas no estabelecimento prisional alimenta uma situação de violência no interior das unidades prisionais e contribuindo diretamente com o crime organizado que age nas unidades prisionais. Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu está preso desde o dia 21/03/2022, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Não é possível a substituição da pena por restritiva de direito ou a concessão de suspensão condicional da pena, em razão das circunstâncias acima indicadas para fixação do regime inicial, além de o réu ser multirreincidente.

Por esses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu RAMON DANIEL TOLEDO, RG: 44.034.656, filho de José Reinaldo Toledo e Sonia Maria Zanetti, nascido em 03/03/1986 em Limeira - SP, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, submetendo-o à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 793 dias multa no piso legal.

O réu deverá permanecer preso, na hipótese de recurso. A apuração de elementos seguros do risco de continuidade delitiva, diante das circunstâncias de prática do crime, somada à multirreincidência, impõem maior resguardo do meio social contra futuras ações. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, mantenho a prisão preventiva antes decretada. Recomende-se o réu no estabelecimento onde se encontra custodiado;

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publique-se. Intimados em audiência. Cumpram-se.

Hortolândia, datado eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA